

0001054-96.2018.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cibele Frigi Rodrigues Rizzi

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua: 7 nº 830, Centro, Rio Claro - SP - cep 13500-143

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

0001054-96.2018.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 107/2017 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, 900088/2017 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor

Justiça Pública

Réu

Alexsandro Pedro Paulino

Tipo Completo da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Nome da Parte Terceira Seleccionada << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

Art. 28, caput, Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

11/05/2022

Aos 11/05/2022, às 13,50 horas, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, onde presentes se achavam o(a) MM. Juiz(a) de Direito, DR(A). CIBELE FRIGI RODRIGUES RIZZI, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, verificou-se as presenças do(a) representante do Ministério Público Dr(a). MARIANA FITTIPALDI, o réu Alexsandro Pedro Paulino, acompanhado de sua advogada nomeada, Dr(a). GEISE CARDOSO DE SOUZA. Presente também a(s) testemunha(s) de acusação PM André Luis Zaia e PM Arlindo Pinheiro Junior RE964.228-5. Iniciados os trabalhos, tendo sido recebida a denúncia a fls. 73/74, Em seguida, foi ouvida a testemunha acima descrita e interrogado o réu através de gravação em sistema audiovisual, constando suas qualificações nos termos em apartado. Pelo Dr. Promotor foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM André, o que foi homologado pelo(a) MM Juiz. De

acordo com o disposto no item 77.4 do Capítulo II das N.S.C.G.J., transcreveu-se o seguinte: Pela testemunha PM Arlindo Pinheiro Junior foi dito que estavam em um evento no Grêmio, sendo que o réu chegou em frente às viaturas e acendeu um cigarro de maconha, tendo confirmado na ocasião que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Interrogado, pelo réu foi confirmado que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Dada a palavra às partes, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, tendo a defesa postulado a absolvição do réu. A seguir, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Dispensado o Relatório. DECIDO. Os elementos de prova constantes dos autos são de molde a autorizar o decreto condenatório nos termos da denúncia. De fato, a materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 14/17 que, analisando o material apreendido em poder do réu, detectou a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL. Ao cabo da instrução criminal também restou demonstrada a responsabilidade do réu pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos, sendo firme e segura toda a prova produzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. De fato, interrogado nesta data, assim como se deu em sede inquisitorial (fls. 11), o réu confirmou que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Não bastasse, a testemunha Arlindo Pinheiro Junior, policial militar cuja idoneidade não restou abalada por qualquer meio de prova nos autos e sem motivos para promover uma incriminação falsa, relatou que estavam em um evento no Grêmio, sendo que o réu chegou em frente às viaturas e acendeu um cigarro de maconha, tendo confirmado na ocasião que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. E nem se alegue que o depoimento de servidor público seja suspeito, para embasar o decreto condenatório, pois isto somente ocorreria no caso do réu provar que o mesmo inventou toda a história, com a intenção de prejudica-lo, o que não restou evidenciado nos autos. Aliás, há muito tempo a jurisprudência pôs um fim nessa questão ao decidir que: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189). Ademais, importa consignar que a versão dos fatos trazida a Juízo veio corroborada pela confissão do réu, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, bem como pelos já mencionados Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 14/17. Sendo assim, verifica-se que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu trazia consigo, para uso próprio, na forma prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, a substância entorpecente descrita na denúncia, em desacordo com disposição legal ou regulamentar. Ficou devidamente comprovado, ainda, o dolo com que o réu agiu, restando evidenciado que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia e destinava-se ao consumo pessoal. Desta forma, atingida a necessária certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de rigor a procedência da pretensão acusatória, não tendo sido trazida aos autos qualquer versão escusatória capaz de afastar o decreto condenatório. Observe-se que houve na hipótese do artigo 28 da Lei de Tóxicos apenas a despenalização, não havendo que se falar em "abolitio criminis". Saliente-se que a tipicidade da conduta de portar substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, implica em ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma que diz com a saúde pública, não havendo que se aplicar o princípio da insignificância. Ainda, tem-se que os argumentos calcados no aspecto individualista da lesividade da conduta, não se prestam a afastar o decreto condenatório, na medida em que o objeto jurídico do tipo penal, observada, sobretudo, a ratio legis do dispositivo em foco, é a salvaguarda da saúde pública, como mencionado, ainda que, para tanto, incorra,

inevitavelmente, na limitação dos reportados valores ou direitos privados. Ora, ao criminalizar as ações descritas no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, o legislador visou precipuamente coibir a difusão da droga, tendo em conta o potencial perigo social que aquelas condutas representam, em especial na motivação de outros crimes (tráfico, crimes patrimoniais, organização criminosa, etc.), de sorte a resguardar, assim, o interesse coletivo de proteção da saúde e segurança públicas, em preponderância a interesses individuais, o que não inquina a norma de vício constitucional. Insta, por outro lado, salientar que os verbos-núcleo do tipo em tela consistem em adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, drogas destinadas ao consumo pessoal, não sendo punível, por efeito, a mera conduta de uso ou consumo, que é atípica, a corroborar o foco da lei no perigo contra a saúde pública, presente enquanto o agente pratica os referidos verbos, mas que desaparece com o consumo, da mesma forma que, conforme adverte Vicente Greco Filho, “na mesma ocasião, desaparecerá, a situação de flagrância, tendo em vista ser essa conduta de caráter permanente” (in “Tóxicos, prevenção repressão”, 10ª ed, Editora Saraiva, pág. 121). Conclui-se, assim, que, tratando-se o delito em questão de perigo abstrato (que não pressupõe lesão ou perigo de lesão concreta ao bem jurídico fundamental) e ponderada a premente necessidade de tutelar a saúde pública, a questionada lesividade da conduta extrapola justificadamente a esfera da discricionariedade do indivíduo de causar dano a si mesmo. Assim, considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como já ter sido o réu condenado à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, que se mostrou ineficaz para evitar a recidiva, deve ao réu ser fixada a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo oferecido pela entidade AMOR EXIGENTE desta Cidade, pelo período de 2 (dois) meses, por 02 (duas) horas semanais. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal para CONDENAR ALEXANDRE PEDRO PAULINO, portador do RG 43.684.149-SP, filho de JOSE PEDRO PAULINO e de ANGELA JAQUELINE TALARICO, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo-lhe atribuída a pena de 02 (dois) meses, por 02 (duas) horas semanais, de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo oferecido pela entidade AMOR EXIGENTE desta Cidade, nos moldes do disposto no inciso III, do artigo 28 da mencionada Lei. O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário. Custas na forma da lei. Comunique-se”. Sentença Publicada em audiência, saem os presentes intimados. A presente audiência foi gravada por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e a gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive. A mídia estará disponível no SAJ, através de certidão de cartório, tão logo seja regularizado o presente termo. O presente termo foi lido e registrado no Chat da audiência virtual para ciência. NADA MAIS. Eu, FABIOLA CRISTINA TRIVELATTO OLIVEIRA, digitei.

MM. Juiz(a):